

한국가스공사 상임감사

징계 요구

제 목 품위유지의무 위반

관 계 부 서 ㉠지역본부 ㉡부

조 치 부 서 ㉢처 ㉣부

내 용

1. 사건개요

㉠지역본부 ㉡부 대리 D(이하 “징계대상자”)는 경찰의 음주측정 요구에 불응하여 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 법령

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) 제2항은“경찰공무원은 교통의 안전과 위험방지를 위하여 필요하다고 인정하거나 제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 운전자가 술에 취하였는지를 호흡조사로 측정할 수 있다. 이 경우 운전자는 경찰공무원의 측정에 응하여야 한다.”고 규정하고 있으며, 같은 법 제148조의2(벌칙) 제2항에서 술에 취한 상태에 있다고 인정할 만한 상당한 이유가

있는 사람으로서 경찰공무원의 측정에 응하지 아니하는 사람(자동차등 또는 노면 전차를 운전한 경우로 한정한다) 1년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)에서 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 별표 1-1 [음주운전 징계기준]에서 음주운전 유형과 처리기준을 정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 00. 00. 채용되어 ㉠지역본부 ㉡부로 발령받아 현재까지 근무 중인 자로서,

0000. 0. 00.(@) 00:00경 ☆☆시 ★동 ○○○○사거리 앞 도로에서 00●0000 호 승용차의 기어를 D에 놓은 상태로 정차하여 운전석에서 자고 있던 도중 출동한 경찰관으로부터 징계대상자의 얼굴이 붉고 횡설수설하며 음주감지기에 적색불이 감지되는 등 술을 마신 상태로 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있어 00:00경부터 00:00경까지 약 10분 동안 3회에 걸쳐 음주측정기에 입김을 불어 넣는 방법으로 음주측정에 응할 것을 요구받았다. 그럼에도 불구하고 징계대상자는 음주측정

불대를 입에 문채 “음”소리를 내며 불대를 부는 시늉만하는 방법으로 정당한 사유 없이 경찰공무원의 음주측정 요구에 응하지 않았다.

4. 징계대상자 의견 및 판단

징계대상자는 사건 당일 비번으로 ㉠지역본부 테니스장에서 부서동료 0명과 테니스를 치고 인근 식당으로 이동하여 00:00경부터 00:00경까지 소주 0병 가량의 음주가 포함된 식사를 마치고 동료들과 헤어진 후 약 0km 떨어진 거리에 있는 합숙소로 가기 위해 순간 잘못된 판단으로 운전을 하게 되었다고 진술하였다. 이어 당시 운동 직후 술을 마셨기 때문에 피곤하여 신호 대기 중 깜빡 졸았던 것으로 기억되고, 경찰의 음주측정 요구에 불응한 사유에 대해서는 당시 음주 상태에서 처음 겪는 일이라 당황하여 경찰의 음주측정 요구에 제대로 응하지 못하였다고 주장하였다. 또한 과거 음주운전 경력이 없고 본인의 잘못을 반성하여 적발 사실을 회사에 자진 신고한 점 등을 감안하여 선처해 줄 것을 호소하였다.

본 건과 관련하여 0000. 0. 00. 벌금 000만원의 약식명령을 청구하는 공소장이 ㉡ ㉡지방법원에서 ㉢지방법원으로 제출되었고, 0000. 0. 0. ☆☆중부경찰서로부터 결격기간 0년의 운전면허 취소처분을 받은 사실이 제출된 공소장, 운전경력증명서에 의해 모두 확인되는 등 징계대상자의 진술과 관계기관의 처분 등을 종합하면 징계대상자가 술을 마신 상태에서 승용차를 운전하였고 관계 법령을 위반하여 경찰의 음주측정 요구에 불응한 것은 명백한 사실로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민은 임직원에게 국가공무원에 준하여 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 술을 마신 상태로 운전하고 경찰의 음주측정 요구에 불응하여 직원으로서 품위를 손상한 점, 공사로 본 사건에 대한 경찰의 통보가 없었음에도 자진하여 회사에 신고 한 점 등 제반 사정을 종합할 때 행위자에게 징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(㉠처장) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) 및 제37조(성실의무)를 위반한 ㉠지역본부 ㉠부 대리 D에게 「취업규칙」 제58조(징계), 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때’에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(정직)